润嘉物业管理（北京）有限公司“5·2”一般淹溺事故调查报告

2023年5月2日11时55分左右，位于大兴区高米店街道乐园路20号院30号楼负2层游泳场馆内发生一起淹溺事故，造成1名人员死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和文件要求，北京市大兴区人民政府成立了由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区公安分局、区总工会、区体育局、高米店街道办事处组成的“5·2”事故调查组，并依法邀请区纪委区监委列席参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展了事故调查工作，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.管理经营单位：润嘉物业管理（北京）有限公司（以下简称润嘉物业公司）。该公司成立于1997年5月5日，曾用名：华润置地（北京）物业管理有限责任公司，注册地址在北京市西城区佟麟阁路85及旁门8号楼，法定代表人焦晓梅，统一社会

信用代码 91110102633795093U，注册资本 2000 万人民币。主要经营范围包括物业管理；高危险性体育运动（游泳）等。

2.资质单位：润嘉物业管理（北京）有限公司九里健身俱乐部（以下简称九里俱乐部公司）。该公司成立于 2017 年 11 月 6 日，注册地址在北京市大兴区乐园路 20 号院 30 号楼 1 层(105、106)、-1 至-2 层局部(-105、-203、-204)，负责人熊翊华，统一社会信用代码 91110115MA018JE7XH。主要经营范围包括游泳;器械健身服务等。具有高危险性体育项目经营许可证，许可项目（范围）为游泳，许可证编号为 11011520230003，经营场所负责人侯云龙，发证机构为北京市大兴区体育局，发证日期为 2023 年 4 月 11 日（许可证 2 年更换一次，上次发证日期为 2020 年 12 月 15 日），许可证有效期限自 2023 年 4 月 11 日起至 2025 年 4 月 10 日。

3.游泳项目培训单位：北京子城体育文化有限公司（以下简称子城公司）。该公司成立于 2016 年 12 月 9 日，注册地址在北京市大兴区金星路 24 号 2 幢 1 层 1159，法定代表人薛佳佳，统一社会信用代码 91110106MA00AAH23Y，注册资本 50 万人民币。主要经营范围包括组织体育赛事；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）等。

（二）合同关系情况

2017 年 8 月 1 日，华润置地开发(北京)有限公司(产权单位)与润嘉物业公司签订了《公元九里会所产权资产委托经营管理协

议》，期限5年。2022年5月6日，双方再次签订《九里健身俱乐部委托管理经营协议》，协议约定由润嘉物业公司以自身名义对九里健身俱乐部进行对外经营并自负盈亏,委托期限自2022年8月1日起至2027年7月31日止（共分5份合同签订，每份合同期限为1年）。润嘉物业公司以其分支机构九里俱乐部公司的名义办理了高危险性体育项目经营许可证（游泳）进行游泳场馆的经营。

2021年8月24日，润嘉物业公司与子城公司签订《九里会所场地使用管理合同》，由子城公司使用九里健身俱乐部室内地下二层游泳池场地用于游泳项目培训,并承担游泳场馆救生员工作，使用期限自2021年8月15日起至2022年8月14日止。由于疫情等原因，双方签订《补充协议》，合同截止日期延期至2023年5月26日。

2022年4月14日，李某某（男，68岁，吉林省人）转接了九里俱乐部其他会员的会员卡和华润置地（北京）物业管理有限责任公司开具的专用收费票据，并签订了《北京市体育健身行业预付费服务合同》（合同编号：JL0000174），会员卡包含游泳、沐浴、健身等项目，不包含游泳培训项目（私教课）。

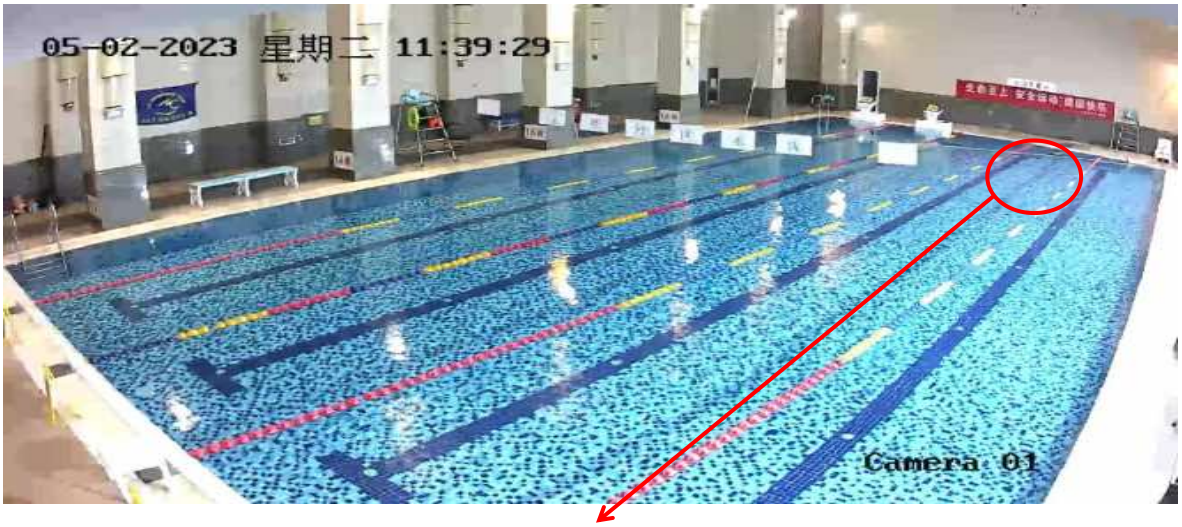
（三）现场勘验情况

游泳馆位于健身俱乐部室内地下二层，场馆内有戏水池和游泳池，游泳池位于游泳馆南侧，为南北向，长约24米，宽约11.5米，分五个泳道，泳道水深自北向南均为1.2米、1.4米、1.6

米、1.8 米，游泳池东、西、南各设置一座观察救生台。游泳池北侧是戏水池，事发时救生员坐在东侧第一条泳道向北约 3 米位置的躺椅上，躺椅高约 0.3 米，死者位于自东向西第四条泳道 1.8 米水深处溺水，救生员与死者直线距离约 28.6 米。

二、事故经过及应急救援情况

根据监控视频显示（视频时间与实际时间慢约 16 分钟，以下时间为监控视频时间）：2023 年 5 月 2 日，会员李某某带其孙子到游泳馆内游泳，李某某在场馆内第四条泳道（自东向西）内游泳，其孙子在戏水池内游玩。约 11 时 39 分 29 秒，李某某在 1.8 米水深处发生溺水，没有人员发现；约 12 时 07 分 19 秒，另一名男会员来到游泳馆内；约 12 时 08 分 45 秒，该名男会员发现李某某在泳池底部，并立即告知值班救生员李飞，李飞随即开展救援；约 12 时 09 分 40 秒，李某某被救上岸，李飞进行抢救，现场其他人员拨打 120；约 12 时 20 分 20 秒，120 到达现场。经确认，李某某已无生命体征。



死者溺水位置



事发时值班救生员位置

三、事故应急救援评估情况

事故发生后，事故调查组聘请了北京天恒安科集团有限公司对此次事故的应急救援工作进行评估，评估情况如下：

（一）事故单位评估情况

经过评估组对资料的收集与分析、与相关单位的人员访谈、现场勘查及后期评估组与专家论证，得出以下结论：该事故单位应急准备不充分，未能按照应急演练基本流程实施演练，事故单位先期救援能力不足，事故现场缺少救援力量，救护员专业救助能力不强，未掌握风险防范技能和事故应急措施。

（二）相关部门评估情况

经过评估组对资料的收集与分析、与相关单位的人员访谈、现场勘查及后期评估组与专家论证，得出以下结论：高米店街道办事处信息报送及时，应急准备充分，事故发生后，成立了现场

指挥部，能够在现场指挥部的指挥下做好人员救护、现场控制、疏散无关人员、维护公共秩序等工作，有效调动医疗救护队伍，充分调动装备物资配合本次事故救援。

四、事故的原因和性质

（一）事故的直接原因

经法医鉴定，死者死亡原因符合溺死。根据监控视频显示，溺水者独自在泳池内游泳时发生溺水，值班救生员未能及时发现溺水情况并救出溺水者，是此次事故的直接原因，也是主要原因。

（二）事故的间接原因

1.安全生产条件不足

子城公司未按照法律法规要求取得高危险性体育项目经营许可证（游泳），未制定安全生产规章制度、安全生产责任制、操作规程、突发事件应急救援预案，未明确从业人员岗位职责，导致从业人员岗位职责不清，安全管理工作不到位。

2.违章作业

按照《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十六条规定：“人工游泳池水面面积在250平方米以下的，应当至少配备2名专职水上救生员；水面面积超过250平方米的，每增加250平方米，至少增加1名专职水上救生员，增加的面积不足250平方米的，按照增加250平方米计算。”事发游泳馆池面积约270平方米，按要求应配备3名专职救生员，事发时游泳场馆内仅安排1名游泳救生员值班，同时该救生员违反游泳馆《救生

员工作职责》，未能对游泳者的安全进行有效的观察和防护，导致游泳者溺水未能及时发现。

3.安全教育培训不到位

子城公司未按照法律法规要求对从业人员进行安全生产教育培训，导致从业人员安全意识薄弱，对工作岗位不重视，对工作职责不了解。

4.安全管理职责不明确

润嘉物业公司未与子城公司签订安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，导致安全管理责任不清，相关规章制度落实不到位。

5.隐患排查不到位

润嘉物业公司未对游泳场馆开展有效的隐患排查工作，未能及时发现并消除游泳馆内1名救生员值班、救生员违反工作职责的事故隐患。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

李飞，子城公司员工、事发当天值班救生员，未能及时发现游泳者溺水并采取救援措施，对事故发生负有主要责任，建议由区公安分局对其进行立案调查。

（二）建议给予行政处罚（处理）的人员和单位

1.润嘉物业公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除游泳馆内1名救生员值班、救生员违反工作职责的事故隐患；违规将游泳池场地交给未取得高危险性体育项目经营许可证（游泳）的单位经营游泳培训项目；未与子城公司签订安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，该单位的以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第一款、第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由区应急管理局对该单位处以三十万元以上一百万元以下罚款的行政处罚。

2.侯云龙，游泳场所负责人。未检查游泳场所的安全生产状况，及时排查救生员1人值班的事故隐患；未能及时发现并制止救生员违反工作职责的行为，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

3.子城公司未按照法律法规要求取得高危险性体育项目经营许可证（游泳）经营游泳培训项目；未按照法律法规要求对从业人员进行安全生产教育培训；未采取技术、管理措施，及时发

现并消除从业人员违章作业的事故隐患，该单位的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由区应急管理局对该单位处以三十万元以上一百万元以下罚款的行政处罚。

4.薛佳佳，子城公司总经理。作为子城公司主要负责人，未建立健全全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促检查游泳馆，及时消除从业人员违章作业的事故隐患；未组织制定应急救援预案，其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（三）建议追责问责的人员和单位

1.马晓路作为体育局党组成员、四级调研员，所分管科室（安全科）对高危行业经营单位监管不力，对其约谈提醒。韩沛霖作为区体育局安全科负责人以及片区（高米店街道）管理人员对高危行业的从业人员教育引导不到位，对辖区内的高危行业经营单位监管不力，给予诫勉处理。安全员王凯（区应急局派遣至体育

局外聘人员）作为高米店街道片区监管人员，由区体育局与应急局协商给予相应处理,并向体育局下发监察建议书。

2.高米店街道作为属地监管部门,对辖区内体育健身场所负有综合监管责任,王胜懿作为平安建设办公室副科长对企业落实主体责任监督力度不够，对行业生产经营企业的督导不够，给予批评教育处理。

六、事故防范和整改措施

（一）事故调查组要求事故责任单位全力做好事故善后工作，对事故情况进行全面的调查处理。严格落实安全防范责任，落实全员安全生产责任制，健全应急救援预案，明确人员分工，加强应急救援演练，深入排查游泳场馆内的安全隐患问题，杜绝此类事故再次发生。

（二）区体育局针对此次事故将开展以下工作：一是进一步强化体育项目经营单位从业人员安全意识，以“5·2”亡人事件为警钟，每月开展一次安全教育并每天通过微信群发送安全信息。二是依托《大兴区消防安全专项整治深化年行动实施方案》《北京市体育局安全生产管理委员会关于进一步做好体育运动项目经营场所安全隐患大排查大整治工作的通知》等上级部门文件精神进一步加大安全检查力度及时消除安全隐患。三是进一步加强部门与属地的安全检查联动，夯实安全生产工作基础，及时与应急、消防、属地政府开展联合检查工作，全面开展游泳场馆安全隐患整治工作。压紧压实单位安全生产主体责任，巩固深化

重点行业、薄弱环节综合治理，切实提升体育行业安全生产治理能力水平。

（三）高米店街道办事处针对此次事故将开展以下工作：一是督促企业全面落实主体责任，压紧压实企业法定代表人和实际控制人的第一责任，亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题，将安全生产各项措施真正落实到位。二是加大隐患排查力度和频次，持续开展安全生产大排查大整治，尤其是危险化学品、建筑施工、餐饮企业、学校幼儿园、商超市场、宾馆酒店、文化娱乐场所等重点行业领域，指导企业有效开展安全生产风险辨识和自查自纠，督促企业及时整改、消除隐患。通过日常检查同突击夜查相结合的方式，全面落实属地监管责任。三是持续加强宣传教育，继续组织开展企业法人安全生产培训班、安全生产责任险工作推进会、企业标准化创建工作会，不断强化企业负责人安全生产红线意识，提高企事业单位法人和安全管理人员的管理水平，同时要求各企业制定应急预案并进行演练，督促企业加强员工三级培训、教育，尤其是新入职人员的岗前培训。